

教学指导手册

人工智能模型结构与参数的反不正当竞争法保护

1. 教学目标

1.1 教学用途

本案例以全国首例认定 AI 模型结构与参数受反不正当竞争法保护的生效判决为主线，帮助学员：(1) 理解反不正当竞争法一般条款（第二条）的适用条件与“补充性保护”的功能定位，把握其与著作权法、商业秘密制度等专门法之间的分工关系；(2) 掌握不正当竞争行为认定中“竞争关系—竞争利益—商业道德违反—损害后果”的完整分析框架，并能够运用该框架分析新型技术资产纠纷；(3) 培养学员在新技术、新业态法律保护存在制度空白时，运用现有法律工具进行说理论证、同时保持对规则局限性批判性反思的能力。

1.2 授课对象

法律硕士（JM/JD）、法学硕士相关课程学员，亦可用于知识产权律师、互联网企业合规与法务人员培训。

1.3 适用课程

反不正当竞争法、知识产权法、竞争法案例分析、人工智能法学等课程相关模块。

2. 启发思考题

(1) 法院为什么没有支持抖音公司关于著作权侵权的诉讼请求，而是转向反不正当竞争法第二条一般条款进行保护？这一选择反映了我国现行知识产权体系对 AI 模型这类新型技术资产保护的何种制度逻辑？

(2) 本案中，法院是如何在原、被告之间分配“是否直接使用了他人模型结构与参数”这一核心事实的举证责任的？你认为这样的举证责任分配是否公平？如果亿睿公司确实是通过独立技术路线实现了相似效果，这套证明标准是否可能造成误判？

(3) 法院提出“从事人工智能模型研发经营的企业不得未经许可直接使用他人通过数据训练改进而来的模型结构和参数，此为人工智能模型领域公认的商业道德”，这一表述是法院对既有行业惯例的确认，还是法院通过个案裁判“创设”了一条新的行业规则？两种理解对后续类案的影响有何不同？

(4) 反不正当竞争法一般条款具有高度的原则性和开放性，本案的裁判是否存在被质疑为“向一般条款逃逸”“口袋化适用”的风险？如果你是被告代理律师，会如何论证一般条款不应适用于本案？

(5) 如果亿睿科公司并非直接复制模型参数，而是基于开源模型进行微调、蒸馏后实现了相似效果，你认为该行为是否仍应受到本案确立规则的规制？请说明理由。

3. 分析思路

本案例分析应围绕“为什么诉诸反法一般条款——法院如何证成不正当竞争——这一规则确立后留下了哪些开放问题”的逻辑主线展开：(1) “为什么”层面：结合 AI 模型作为新型技术资产在现行知识产权专门法框架下的保护缝隙，分析权利人诉诸反不正当竞争法一般条款的必然性与无奈；(2) “如何证成”层面：结合反不正当竞争法一般条款的适用要件（竞争关系、专门条款穷尽、商业道德违反、损害后果），逐层拆解法院的说理逻辑与证据审查方法；(3) “留下了什么”层面：引导学员从举证责任分配的合理性、一般条款适用边界、行业商业道德标准的可预期性三个角度，展开批判性讨论，理解司法能动性 with 规则确定性之间的张力。

4. 案例分析

【理论依据】

反不正当竞争法一般条款的补充保护功能理论：反不正当竞争法第二条作为原则性条款，其功能定位是在具体列举的不正当竞争行为类型与专门知识产权法均无法涵盖某一竞争损害行为时，发挥“查漏补缺”的兜底保护功能。这一理论要求司法适用一般条款时，应严格审查“专门条款穷尽”这一前置要件，防止一般条款被泛化适用而架空专门法的精细制度设计。

竞争法益理论：现代竞争法理论认为，经营者通过合法经营积累形成的、能够带来市场竞争优势的无形利益（即便未被专门知识产权法明确列举为权利客体），也应受到法律的一定保护，这类利益通常被称为“竞争性利益”或“竞争法益”，其保护强度弱于专有权利，需要结合行为的不正当性、损害后果等因素综合判断，而非一概赋予绝对排他性。

商业道德标准的行业化建构理论：反不正当竞争法中的“商业道德”并非一个静态、抽象的概念，而是需要结合特定行业的经营伦理与竞争实践、由司法在个案中不断具体化、行业化的动态标准。这一理论有助于理解，为什么法院会在判决中专门就

“人工智能模型研发经营领域”提出一条量身定制的商业道德表述。

【具体分析】

本案的裁判逻辑清晰展现了反不正当竞争法一般条款如何在专门法保护缝隙中发挥补充功能：AI 模型结构与参数因不满足著作权法“独创性表达”要件而无法获得著作权保护，又因缺乏保密措施等要件难以主张商业秘密保护，法院最终选择将其定性为“竞争利益”，通过认定亿睿科公司的行为违反“人工智能模型领域公认的商业道德”，实现对该竞争利益的间接保护。这一路径体现了竞争法益理论中“弱保护、行为规制导向”的特点——法院保护的并非模型本身的财产权利，而是禁止特定的“搭便车”竞争行为。同时，法院在举证责任分配上采取的“高度盖然性 + 举证不能推定”方法，与知识产权侵权诉讼中常见的“接触 + 实质性相似”规则一脉相承，但由于 AI 模型的技术黑箱特性更强，这一举证标准的适用尺度、误判风险，恰恰是本案留给学员最具思辨价值的开放性问题的。

5. 课堂设计

以 90 分钟课堂为例：

表 1 课堂环节设计

环节	内容	时间
1	导入：教师展示“变身漫画特效”与“少女漫画特效”的效果对比描述（不展示具体图像，仅作文字与判决书表述引入），提出核心问题“该由谁负责、依据什么法律”	10 分钟
2	案情梳理：师生问答，梳理一审、二审的裁判结论与核心说理逻辑	15 分钟
3	分组研讨：围绕思考题 (1)(2)，分析反法一般条款的适用条件与举证责任分配	20 分钟
4	课堂辩论：正方“法院裁判合理确立了 AI 行业竞争规则”vs 反方“存在口袋化适用、误伤后发创新者的风险”，围绕思考题 (4)(5) 展开对抗式辩论	25 分钟
5	教师总结：引入一般条款补充保护功能理论、竞争法益理论进行归纳提升，回应思考题 (3)	15 分钟
6	机动答疑	5 分钟

板书计划建议：黑板左侧列出“著作权法—商业秘密法—反不正当竞争法”三条保护路径及各自的构成要件缺口，中间画出反法一般条款适用的四步审查框架（竞争关系 → 专门条款穷尽 → 商业道德违反 → 损害后果），右侧留白供学员在辩论环节写

下正反方论点。

6. 要点汇总

主要知识点：(1) 反不正当竞争法一般条款的适用条件与补充保护功能；(2) 知识产权专门法对 AI 技术成果保护的制度缝隙；(3) 不正当竞争行为认定中的举证责任分配规则；(4) 行业商业道德标准的个案建构方法。

案例启示：本案是观察中国司法如何回应新技术、新业态法律保护空白的一个典型窗口——在专门立法尚未跟上技术发展速度之前，司法机关往往需要借助原则性条款进行“填补式”裁判，这既体现了法律的适应性与生命力，也带来了规则确定性、可预期性方面的挑战，是法学教育中理解“法律与技术互动关系”的绝佳素材。

7. 其他说明

推荐阅读：最高人民法院 2025 年反不正当竞争典型案例通报全文；《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条及相关司法解释；建议关注后续同类案件（如涉及 AI 训练数据、AI 生成内容著作权归属等）的裁判动态，作为本案例的类案比较与后续更新素材。

7. 参考文献/资料

- [1] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国反不正当竞争法[Z]. 2019 年修正版, 现行有效. 2019.
- [2] 中华人民共和国最高人民法院. 最高人民法院发布 2025 年人民法院反不正当竞争典型案例[EB/OL]. 2025 [2025-09-08]. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/475691.html>.
- [3] 知产力. 从” 抖音诉亿睿科 AI 模型侵权案” 看 AI 模型的保护模式[EB/OL]. 2025. <https://www.zhichanli.com/p/1928646052>.
- [4] 中伦律师事务所. 浅谈人工智能模型的法律保护——全国首例未经许可使用人工智能模型结构和参数案评析[EB/OL]. 2025. <https://www.zhonglun.com/research/articles/54460.html>.